



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21956/2023

tra

Parte_1

ATTORE/I

e

Controparte_1

CONVENUTO/I

Oggi **18 aprile 2024** ad ore **12,30** innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:

Per *Parte_1* nessuno è comparso.

Per *Controparte_1* 'avv. P. Rota in sost. Avv. PILLOSIO

Il Giudice prende atto del rinvio richiesto dall'opponente al quale l'opposta si oppone facendo rilevare il comportamento processuale dell'opponente, già evidenziato in atti; il Giudice ritenuto che il rinvio, peraltro richiesto senza giustificazione alcuna, nell'imminenza della presente udienza non appare giustificato invita l'opposta a precisare le conclusioni.

Il procuratore dell'opposta precisa le conclusioni come da fogli separati, depositati al fascicolo telematico che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Caterina Centola



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **21956/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. **BENEDETTO MARIA SCIPPA** elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 40 73100 LECCE presso il difensore;

ATTORE-OPPONENTE

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. **VALENTINA PILLOSIO**, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO DA RECANATE, 2 MILANO presso il difensore;

CONVENUTO-OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società *Parte_1* si è opposta al decreto ingiuntivo nr. 7104/23 emesso dal Tribunale di Milano per la somma di 213.195,57 euro (oltre interessi e spese) quale corrispettivo dell'avvenuta somministrazione di energia elettrica da parte di *Parte_2* in forza del contratto *inter partes*. Ha eccepito la presunta non correttezza dei calcoli sottesi alle fatture azionate in sede monitoria dalla ricorrente e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.

Si è costituita l'opposta la quale ha dedotto di avere richiesto l'emissione del decreto predetto a seguito dell'avvenuta regolare somministrazione di energia alla controparte in forza del contratto con la medesima stipulato e ha eccepito la carenza di legittimazione processuale dell'opponente perché, a seguito della proposizione del ricorso, nelle more dell'emissione del decreto la stessa sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese e dunque l'opposizione sarebbe stata introdotta da un soggetto del tutto privo della capacità di stare in giudizio e non più titolare del rapporto giuridico sostanziale sottostante. Ha altresì evidenziato che il legale rappresentante della società opponente, al quale pure il ricorso era stato correttamente notificato (cfr. doc. 20), avrebbe dovuto correttamente promuovere la causa quale successore della società estinta e non quale rappresentante legale della stessa, ciò avrebbe infatti consentito all'opposta di portare avanti un'ordinaria causa di accertamento del credito, viceversa preclusa a causa del contegno processuale dell'opponente; ha altresì eccepito l'invalidità della *procura ad litem* conferita in un tempo in cui la società opponente era stata già dichiarata estinta, chiedendo conseguentemente la condanna del medesimo Legale dell'opponente al pagamento delle spese di lite, conformemente a quanto deciso con sentenza della Corte di Cassazione n. 10706/2006. Ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e la revoca del decreto opposto con condanna del Legale della controparte al pagamento delle spese di lite.

La causa è andata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa all'udienza del 18 aprile 2024.

Dagli atti si evince che le deduzioni dell'opposta sono fondate.

La stessa ha agito in sede monitoria - per la tutela del proprio credito derivante dall'esecuzione di un contratto di somministrazione concluso con la controparte - ottenendo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 31.3.2023; tuttavia, nelle more dell'emissione del decreto, ovvero in data 13.3.2023 la parte opponente è stata dichiarata cancellata dal registro delle imprese (doc. 19 opposta). Da tale circostanza deriva che, trattandosi di società di capitali, la cancellazione ha efficacia costitutiva che determina l'immediata estinzione della stessa, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, così come statuito sul punto dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite, Cass. n. 6070/2013 in continuità con la precedente Cass. SS.UU. n. 4060/2010.

Pertanto è evidente che il decreto ingiuntivo, emesso in seguito alla predetta cancellazione nei confronti di un soggetto non più esistente, non può dirsi validamente emesso e dev'essere dichiarato nullo e, conseguentemente, revocato.

Tuttavia, come correttamente osservato dall'opposta, il decreto era stato notificato al legale rappresentante dell'opponente, nella persona del sig. **Parte_3** (cfr. doc. 20), il quale, come risulta dagli atti di causa, dopo la cancellazione della società, ha conferito al Legale, la *procura ad litem* nell'esclusiva qualità di legale rappresentante di **Parte_1** e inoltre si è costituito in giudizio senza palesare in alcun modo la circostanza dell'avvenuta cancellazione della società rappresentata e senza neanche difendersi in proprio, in modo da consentire eventualmente all'opposta di proseguire il giudizio con un'ordinaria azione di accertamento del credito, tenuto presente che *“dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, (...)”* (così Corte D'Appello di Napoli, sentenza del 27.01.2023 e nel merito *ex plurimis* Tribunale di Roma sentenza 15.07.20202, nonché Cass. n. 24955/2013), richiamate dall'opposta.

Pertanto da un lato deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta da un soggetto inesistente, deve poi dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo del pari emesso verso un soggetto giuridico inesistente, senza responsabilità alcuna della società ricorrente, che ha proposto il ricorso nel momento in cui la società **Parte_1** era ancora esistente e attiva.

In punto spese deve disporsi la condanna della società **Parte_1** nella persona del sig. **Pt_3** [...], che ha proposto un'opposizione del tutto inammissibile, peraltro tacendo al Giudice la circostanza dell'avvenuta cancellazione della società rappresentata dal registro delle imprese in epoca antecedente all'emissione del decreto.

Tale contegno appare significativo di una responsabilità aggravata del medesimo sig. **Pt_3**, suscettibile di applicazione della norma di cui all'art. 96 c.p.c. 3 c. che dev'essere quantificata nella somma di 2.500 (tenuto conto dell'ingente importo del decreto e del contegno tenuto durante il processo), come da dispositivo. A tale riguardo infatti la Corte di Cassazione ha affermato che *“l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, [...] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario”* (cfr. Cass. 17902/2010). Tale norma è volta a salvaguardare le finalità pubblicistiche correlate ad una sollecita e efficace definizione del giudizio, nonché degli interessi della parte vittoriosa e a sanzionare *“la violazione di doveri di lealtà e probità sanciti ex art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”* (Cass. Civ. SSUU n. 22405/18).

Secondo Osservatorio per la Giustizia Civile Milano in ipotesi art. 96 3c cpc la somma equitativamente determinata dal G. dev'essere compresa tra $\frac{1}{2}$ e il doppio della somma liquidata come compenso professionale e all'interno di questo *range* vengono valorizzati il valore della causa, l'intensità dell'elemento soggettivo dell'abuso, numero parti, durata del processo, impegno difensivo della parte danneggiata dall'abuso.

Mentre non è condivisibile la tesi dell'opposta che ha chiesto la condanna alle spese di giudizio del Legale del sig. *Pt_3*, il quale si sarebbe fatto rilasciare una procura invalida, perché conferita il 19.5.2023 (doc. 2 opponente), dopo la cancellazione dell'opponente dal registro delle imprese. Sul punto infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 23 maggio 2022 n. 16662, la condanna del Legale può essere disposta solo nell'ipotesi di azione promossa dal difensore che non abbia un effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire in giudizio (per esempio in ipotesi di inesistenza della procura o falsità della procura, ovvero di procura rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per fasi del giudizio diverse da quella per la quale l'atto è speso) e solo in tale ipotesi l'attività del difensore resta allo stesso riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto di procura. Tali circostanze non si sono verificate nel caso concreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;

dichiara la nullità del decreto ingiuntivo nr. 7104/23 emesso dal Tribunale di Milano;

revoca il decreto ingiuntivo predetto;

condanna l'opponente, in persona del sig. *Parte_3* alla corresponsione delle spese di lite verso l'opposta, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, da liquidarsi in 8.433 euro oltre oneri di legge;

condanna l'opponente in persona del sig. *Parte_3* ai sensi dell'art. 96 3c., c.p.c. a corrispondere all'opposta, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, l'ulteriore somma di 2.500 euro.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 18 aprile 2024

Il Giudice
dott. Caterina Centola